

Exemples de fiche d'arrêt : S7

Fiche d'arrêt : CE, 6 décembre 2006, n°262096

Le Conseil d'Etat a rendu le 6 décembre 2006 une décision relative à la conventionnalité du régime de la pension de réversion prévu par les articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaire de retraite.

En l'espèce, une personne retraitée des armées a commencé à percevoir une pension de retraite à partir du 23 mars 1977. Après quinze ans de concubinage, cette personne a épousé sa compagne, le 7 septembre 1996. Cependant, l'époux est décédé le 23 septembre 1996. Une décision du 30 mai 1997 du ministre de la Défense a refusé à la veuve le bénéfice d'une pension de réversion c'est-à-dire l'indemnité versée aux veuves ou aux veufs après la mort de leur conjoint (54% de la retraite du conjoint décédé) au motif que la durée du mariage des époux, postérieur à la cessation d'activité, a été inférieure à quatre années et qu'aucun enfant n'est issu du mariage.

La veuve du militaire forme un recours auprès du tribunal administratif de Paris contre décision du 30 mai 1997 du ministre de la Défense afin d'en obtenir l'annulation. Le tribunal administratif rejette sa demande par jugement du 10 mars 1999. Insatisfaite, elle interjette appel auprès de la cour administrative d'appel de Paris afin de faire annuler ce jugement. La cour administrative d'appel, par un arrêt en date du 7 octobre 2003 rejette sa demande d'annulation du jugement du TA de Paris. La veuve se pourvoit donc en cassation contre l'arrêt d'appel, devant le Conseil d'Etat.

Elle demandait notamment l'annulation de l'arrêt d'appel du 7 octobre 2003. La veuve du militaire soutenait que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en ce que le versement de la pension de réversion conditionné à un critère relatif à l'état matrimonial des personnes constituait une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1^{er} du premier protocole additionnel à cette convention.

Saisi, le Conseil d'Etat devait se prononcer sur la conventionnalité du régime de la pension de réversion prévu par les articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaire de retraite.

Plus précisément il devait préciser si un versement de la pension de réversion conditionné à la durée du mariage était conforme aux articles 8 (droit à la vie privée et familiale normale) et 14 (interdiction de toute discrimination) de la CEDH. La conditionnalité de la pension de réversion à un critère relatif à la durée du mariage constitue-t-elle une discrimination ?

Le Conseil d'Etat rejette le recours. La Haute juridiction justifie sa position en précisant d'une part que les conjoints sont assujettis à une solidarité financière et à un ensemble d'obligations légales, telles que la contribution aux charges de la vie commune, qui ne pèsent pas sur les personnes vivant en concubinage ; que cette différence de situation justifie, au regard de l'objet de la loi, la différence de traitement qu'elle institue entre les couples vivant en concubinage et ceux unis par les liens du mariage pour l'attribution du droit à une pension de réversion. D'autre part, le fait que le législateur subordonne le versement de la pension de réversion à un critère de durée du mariage – mesure destinée à faire dépendre la dette de l'Etat de la stabilité du mariage en limitant les risques de fraude - est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi et ne méconnaît pas les articles 14 et 8 de la CEDH.

Fiche d'arrêt : Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010

Le Conseil constitutionnel a rendu le 6 octobre 2010, une décision relative aux possibilités d'adoption au sein d'un couple non-marié.

Il s'agit du renvoi d'une QPC portant sur la conformité à la Constitution de l'article 365 du code civil, fixant les règles relatives à l'autorité parentale sur un enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple par une personne seule, au CC par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2010, à l'occasion d'un pourvoi en cassation de deux concubins contre un arrêt rendu le 1er octobre 2009 par la cour d'appel de Paris. Selon les requérantes, l'article 365, en prévoyant que l'adoption simple n'entraîne un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et le parent de l'adopté que lorsqu'ils sont mariés, **prive l'enfant mineur de la possibilité d'être adopté par le partenaire ou le concubin de son père ou de sa mère**. En interdisant ainsi « **la reconnaissance juridique d'un lien social de filiation qui préexiste** », l'article 365 du code civil méconnaîtrait **le droit à une vie familiale normale et le principe d'égalité devant la loi**.

La Cour de cassation avait ainsi accepté de transmettre la QPC, considérant que les questions posées présentaient un caractère sérieux au regard des exigences du principe constitutionnel d'égalité, en ce que l'article 365 du code civil **institue une distinction entre les enfants au regard de l'autorité parentale, selon qu'ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique**.

Comment la prise en compte de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition influe-t-elle sur le contrôle exercé par le Conseil de l'article 365 du Code civil ?

Le Conseil commence tout d'abord par préciser que l'article 61-1 ainsi que les articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance de 1958 et notamment le fait que la disposition contestée doit être applicable au litige, permettent à **tout justiciable de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition**. Il ouvre ainsi la voie à une certaine concrétisation du contrôle opéré en QPC vu qu'il accepte de contrôler l'application de la loi par le juge, s'il s'agit d'une interprétation jurisprudentielle constante. Cette position sera ensuite confirmée par la **décision 2010-52 QPC, Compagnie agricole de la Crau**.

Le CC s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'article 365 qui, depuis l'arrêt du 20 février 2007, juge de manière constante que « lorsque le père ou la mère biologique entend continuer à élever l'enfant, le transfert à l'adoptant des droits d'autorité parentale qui résulterait de l'adoption par le concubin ou le partenaire du parent biologique est contraire à l'intérêt de l'enfant et, par suite, fait obstacle au prononcé de cette adoption ». Le Conseil tire cette interprétation que la constitutionnalité de l'article 365 doit être examinée comme ayant pour effet d'interdire en principe l'adoption de l'enfant mineur du partenaire ou du concubin.

Le CC considère que la disposition contestée, concernant le respect du **droit de mener une vie familiale normale**, dans la portée que lui donne la Cour de cassation, qui empêche qu'un enfant mineur puisse voir établir un lien de filiation à l'égard du concubin ou du partenaire par la voie de l'adoption, « ne fait pas obstacle à la liberté du parent d'un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un PACS avec la personne de son choix », « à ce que le parent associe son concubin ou son partenaire à l'éducation et la vie de l'enfant » et enfin, que « le droit de mener

une vie familiale n'implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l'établissement d'un lien de filiation adoptive ». Il rejette ainsi le grief.

Concernant le principe d'égalité, le CC va considérer que, si le législateur a estimé que la différence de situation entre les couples mariés et les autres pouvait justifier dans l'intérêt de l'enfant une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive pour les mineurs, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu'il convient de tirer, en l'espèce, de la situation particulière des enfants élevés par deux personnes de même sexe. Il refuse ainsi de contrôler l'opportunité de la décision du législateur et rejette le grief tiré de la violation de l'article 6 DDHC.

Ainsi, le CC considère que l'article 365 n'est contraire à aucun autre droit ou liberté, il le déclare conforme à la Constitution.